

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1510/2532

นายชาญเชาวน์ อมาตยกุล

โจทก์

บริษัท อุดมรัตน์ท้าว จำกัด

จำเลย

นางอาภา อมาตยกุล ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 42

ความว่า คดีนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกาเนื่องจากโจทก์ได้ถึงแก่กรรมปรากฏตามสำเนามรณบัตรท้ายคำร้องผู้ร้องเป็นภรรยาโดยชอบด้วยกฎหมายของโจทก์ปรากฏตามสำเนาใบสำคัญการสมรสท้ายคำร้อง มีความประสงค์ขอเข้าเป็นคู่ความแทนโจทก์ในคดีนี้เพื่อดำเนินคดีต่อไป โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 124 แผ่นที่ 2)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ 280,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยฎีกา (อันดับ 78)

คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

ผู้ร้องยื่นคำร้องดังกล่าว ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งให้ส่งศาลฎีกาเพื่อพิจารณาสั่งต่อไป (อันดับ 112,127)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้ตาม
คำร้อง

พิจารณาแล้ว อนุญาตให้ผู้ร้องเข้าเป็นคู่ความแทนที่โจทก์ผู้มรณะได้ตาม
คำร้อง

(ไมตรี กลั่นนุรักษ์-บุญส่ง คล้ายแก้ว-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>